الوحدة14: الربا وأحكامه.

أولا: تعريف الربا: لغة: الفضل والزيادة والنمو.

- اصطلاحا: هو عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع التأخير في البدلين أو أحدهما.

ثانيا: حكمه ودليله: ثبت تحريم الربا بالكتاب والسنة والإجماع:

-بالكتاب: قال تعالى: ﴿وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْۚ﴾ [البقرة: 275].

-بالسنة: عن جابرﷺ قال: (لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ وَكَاتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ وَقَالَ هُمْ سَوَاءٌ) رواه مسلم.

-بالاجماع: قال الامام النووي: "أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة، وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه".

ثالثا: الحكمة من تحريمه: حرمت الشريعة الإسلامية الربا لما فيه من أضرار متنوعة.

- النفسية: - يولد في الإنسان الأنانية والبغض. - يؤدي إلى القلق والاضطراب.
- الاجتماعية: - يسبب العداوة والبغضاء بين الأفراد. - يكرس الطبقية. - يؤدي إلى فساد المجتمع وهلاكه .
- الاقتصادية: - يقضي على روح الإرادة والتنافس. -يساهم في تعطيل المشاريع الاقتصادية . - من أسباب الغلاء المعيشي. - وسيلة من وسائل الاستعمار الحديث. (التبعية).

رابعا: أنواع الربا: على نوعين: **1- ربا الديون:** ويسمى ربا الجاهلية:

- تعريفه: لغة: القرض. اصطلاحا: هو الزيادة المشروطة التي يأخذها الدائن من المدين نظير التأجيل.
- مثل: - قرض 10000 دج ثم ترد 11000 دج بعد سنة.
- دليل تحريمه: يدخل في عموم قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، ولقوله ﷺ في حجة الوداع: ((وإن رِبَا الجاهليةِ موضوع)) ، ولقاعدة: كل قرض جرّ نفعا فهو ربا.
- علة تحريمه : هي الزيادة المشروطة سواء كانت مالاً أو منفعة.

2- ربا البيوع: ينقسم إلى قسمين، (فضل ونسيئة):

ا- ربا الفضل: -تعريفه:لغة: الزيادة. اصطلاحا: هو بيع مطعومين أو نقدين من جنس واحد مع زيادة أحد البدلين عن الآخر.

- مثل : - بيع 10ق من القمح الجيد بـ 12ق من القمح أقل جودة حالا.
- دليل تحريمه: قال رسول الله ﷺ:«الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد»[متفق عليه].
- علة تحريمه: عند المالكية: - في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي الثمنية مع اتحاد الجنس.
- وأما في المطعومات: فهي الاقتيات والادّخار مع اتحاد الجنس.

(الإقتيات : كل طعام يقتاته الإنسان. / والإدخار: هو إمكانية الادخار إلى وقت معين).

ب- ربا النسيئة: - تعريفه: لغة: التأخير.

اصطلاحا: هو التأجيل في تسليم أحد البدلين الرّبويين سواء اتّحد جنسهما أم اختلف، بزيادة أو بغير زيادة.

- مثل: - بيع القمح بالتمر مؤجلا. - بيع 100 أورو ب 20 الف دينار جزائري إلى أجل.
- دليل تحريمه: قَالَ رَسُولَ اللهِﷺ: ((إنما الرِّبَا فِي النَّسِيئَةِ))(متفق عليه).
- علة تحريمه عند المالكية: - في الذهب والفضة والأوراق النقدية هي الثمنية.
- وأما في المطعومات: فهي المطعومية مطلقا. (على غير التداوي).

-خامسا: القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية: للابتعاد عن الربا في البيوع ثلاث قواعد:

القاعدة الأولى: إذا كان التبادل لنفس الجنسين: نقد بجنسه (ذهب بذهب) أو طعام مقتات ومدخر بجنسه (قمح بقمح) فإنه يشترط لتجنب الربا: - المساواة (المماثلة): تجنبا لربا الفضل.

- التسليم الفوري (المناجزة / الحالية/ عدم التأجيل) تجنبا لربا النسيئة.

ملاحظة: لا تطبق هذه القاعدة إذا تم تبادل طعام غير مقتات ولا مدخر بجنسه (كتفاح بتفاح)، وإنما تطبق القاعدة الثانية.

القاعدة الثانية: إذا كان التبادل لجنسين مختلفين من نفس العلة (ذهب بفضة / قمح بتمر) فإنه يشترط شرط واحد لتجنب ربا البيوع وهو: التسليم الفوري (عدم التأجيل) . بينما لا يشترط فيها شرط المساواة لاختلاف الجنس.

القاعدة الثالثة: في حالة تبادل شيئين مختلفين في الجنس والعلة (طعام بنقد) فلا يشترط فيها شيء، أي: الجواز مطلقا.(الحرية)

ملاحظة: لتجنب الرّبا في الديون(القروض) فإنه يشترط شرط واحد وهو عدم وجود زيادة مشروطة (المساواة).

- سادسا: مسائل تطبيقية:

تطبيق 01: أكمل الجدول التالي وفق القواعد العامة لاستبعاد المبادلات الربوية:

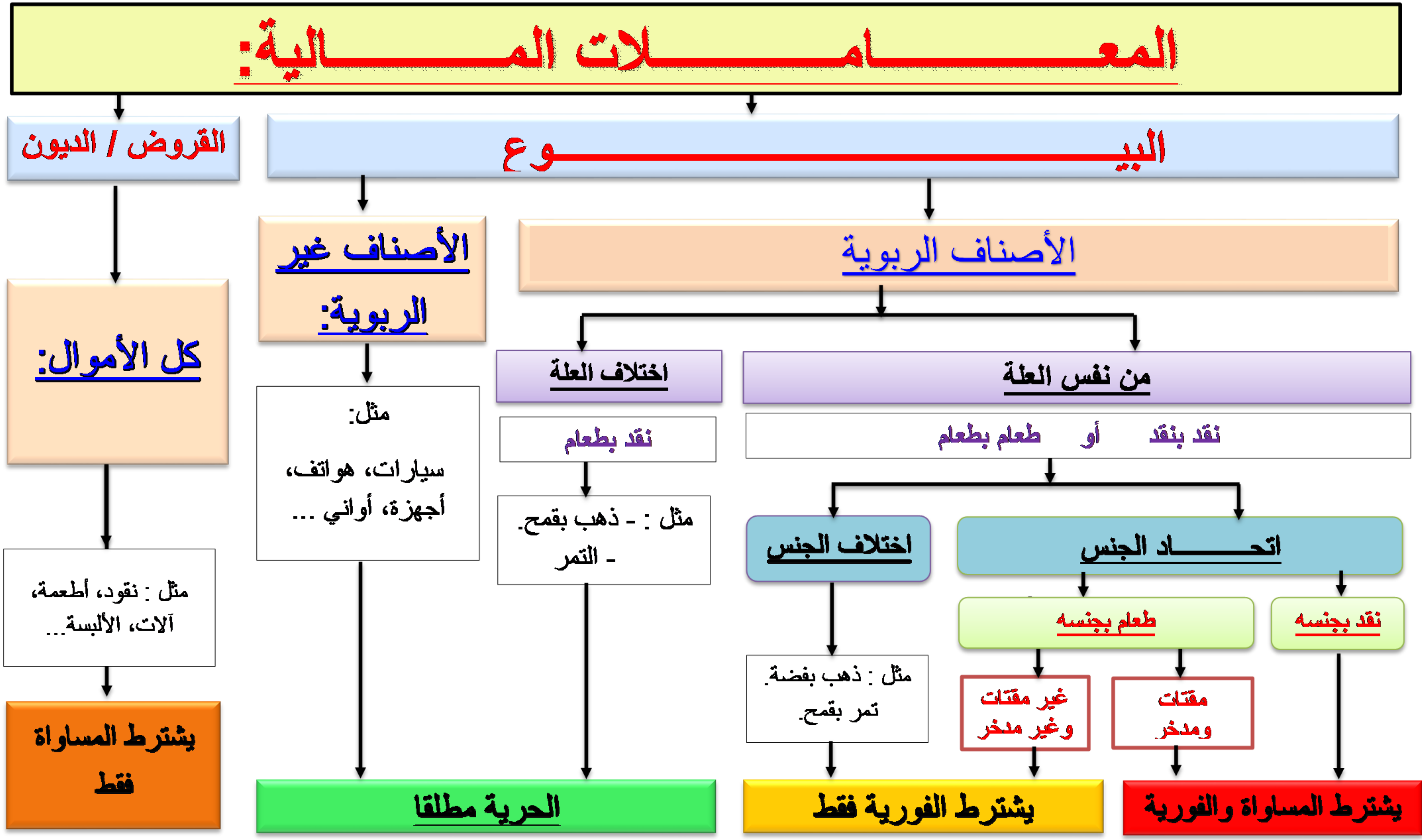
المساواة والفورية 1	**الفورية** 2	**الحرية** 3

المبادلات ← ↓	**الذهب**	**الفضة**	**د.ج**	**الدولار**	**الريال السعودي**	**الأورو**	**القمح**	**الشعير**	**الذرة**	**التمر**	**الملح**	**التفاح**	**العدس**	**الأرز**	**الموز**	**الزبيب**	**هاتف**
الذهب																	
الفضة																	
الدينار الجزائري																	
الدينار الكويتي																	
الريال السعودي																	
الأورو																	
القمح																	
الشعير																	
الارز																	
التمر																	
التفاح																	
الملح																	
الزبيب																	
هاتف																	

تطبيق 02: من خلال دراستك لموضوع الربا بيّني حكم ما يلي مع التعليل:

المسألة	**الحكم**	**نوع الربا**	**التعليل**
- بيع 10غ من الذهب الجديد بـ 12غ ذهب قديم حالا.	....	....	....
- بيع 20 غ من الذهب بـ 90 غ من الفضة بعد شهر.	....	....	....
- بيع 100 أورو بـ 15000دج حالا.	....	....	....
- اقترض 1000دج ثم يعيدها بعد شهرين 1000دج.	....	....	....
- بيع 10 ق من التمر ربيعا ب 10 ق منه خريفا.	....	....	....
- بيع 1 ق من القمح شتاء ب 2 ق من القمح صيفا.	....	....	....
- اقترض 1 ق من القمح شتاء ب 2 ق من القمح صيفا.	....	....	....
- اقترض 2 ق من القمح شتاء ب 2 ق من العدس صيفا.	....	....	....
- بيع 10 كلغ من الأرز بـ 15 كلغ من الذرة حالا	....	....	....
- بيع 1كلغ من الموز بـ 2كلغ من التفاح بعد يومين.	....	....	....
- بيع 1 غ من الذهب بـ 10 كلغ من التمر يدا بيد.	....	....	....
- بيع 20 كلغ من التفاح الاحمر بـ 22 كلغ من التفاح الاخضر حالا.	....	....	....
- بيع 10 كلغ من الخوخ الجيد بـ 20 كلغ من الخوخ الرديء بعد أسبوع.	....	....	....
- شراء 10غ من الذهب الجديد بـ 10غ من الذهب القديم مع إضافة 5000 دج، حالا.	....	....	....
- شراء 10غ من الذهب بـ 60000 دج ، بالتقسيط	....	....	....
- بيع سيارة من نوع معين بسيارة أخرى أحسن منها مع دفع الفرق، بعد شهرين.	....	....	....

مخطط توضيحي لأنواع الربا وضوابطها:



المعاملات المالية:

القروض / الديون

كل الأموال:

مثل : نقود، أطعمة، آلات، الألبسة...

يشترط المساواة فقط

البيوع

الأصناف غير الربوية:

مثل:
سيارات، هواتف، أجهزة، أواني ...

الأصناف الربوية

اختلاف العلة

نقد بطعام

مثل : - ذهب بقمح.
- التمر

من نفس العلة

نقد بنقد أو طعام بطعام

اتحاد الجنس

نقد بجنسه

طعام بجنسه

مقتات ومدخر

غير مقتات وغير مدخر

اختلاف الجنس

مثل : ذهب بفضة.
تمر بقمح.

يشترط المساواة والفورية

يشترط الفورية فقط

الحرية مطلقا

بكالوريات سابقة حول وحدة: الربا وأحكامه.

- بكالوريا 2024م:

الموضوع الأول: الجزء الأول:

السند الأول: قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُواْ ٱلرِّبَوٰٓاْ أَضۡعَٰفٗا مُّضَٰعَفَةٗۖ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ﴿130﴾ وَٱتَّقُواْ ٱلنَّارَ ٱلَّتِيٓ أُعِدَّتۡ لِلۡكَٰفِرِينَ ﴿131﴾ وَأَطِيعُواْ ٱللَّهَ وَٱلرَّسُولَ لَعَلَّكُمۡ تُرۡحَمُونَ ﴿132﴾ ﴾ [آل عمران].

السند الثَّانِي: قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ الله: (أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْمُسَلِّفَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُسْتَسْلِفِ زِيَادَةً أَوْ هَدِيَّةً فَأَسْلَفَ عَلَى ذَلِكَ، أَنَّ أَخْذَ الزِّيَادَةِ عَلَى ذَلِكَ رِبًا) . [كتاب الإجماع المسألة رقم /570] أسلف: بمعنى أقرض "

المطلوب :

3- عند مبادلة نقد بنقد : ما الشروط الواجب توافرها حتى تقع هذه المبادلة صحيحة؟ وكيف تُسمى حينئذ؟

4- رأس المال الحقيقي ليس الفوائد الربوية، بل ما ينفع صاحبه بعد الموت كالوقف .

أ- عرف الوقف اصطلاحا ، ثم بين ثلاثة من آثاره .

ب- ما نوع الربا المشار إليه في السند الثاني ؟ سم النوع الآخر المقابل له مع بيان أقسامه.

أ: مقلاتي

- بكالوريا 2022م:

الموضوع الأول: الجزء الأول:

قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ﴿107﴾ قُلۡ إِنَّمَا يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞۖ فَهَلۡ أَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴿108﴾ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَقُلۡ ءَاذَنتُكُمۡ عَلَىٰ سَوَآءٖۖ وَإِنۡ أَدۡرِيٓ أَقَرِيبٌ أَم بَعِيدٞ مَّا تُوعَدُونَ ﴿109﴾ إِنَّهُۥ يَعۡلَمُ ٱلۡجَهۡرَ مِنَ ٱلۡقَوۡلِ وَيَعۡلَمُ مَا تَكۡتُمُونَ ﴿110﴾ ﴾ [الأنبياء: 107-110].

4- الربا فيه من الجشع والاستغلال ما يتنافى مع الرحمة التي أُرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم .

أ- بيّن أثر الربا على الصحة النفسيّة للمتعامل به.

ب- قارن بين ربا الفضل وربا النسيئة مبرزا الفروق بينهما.